

《【문제2】 장래의 이행을 청구하는 소에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 장래의 이행을 청구하는 소의 법리, 구체적 양태

I. 문제의 제기

- 민사소송법상 장래의 이행을 청구하는 소는 청구권의 발생 또는 이행기가 소송의 변론종결 후에 도래하는 이행청구권을 소송물로 삼는 소송 형태를 의미한다. 이는 이행기가 오기 전에 채권자의 실질적인 이익을 위하여 미리 판결을 받아둠으로써 장래의 채무불이행에 대비하는 매우 유용한 예방적 권리구제 수단이다. 다만, 피고에게 무용한 소송 부담을 주지 않고 남소를 방지하기 위하여 일정한 법적 요건하에서만 예외적으로 허용되고 있다. 이하에서는 장래의 이행의 소의 법리와 구체적 양태에 대하여 설명한다.

II. 장래의 이행의 소의 법리

1. 의의 및 제도적 취지

(1) 의의

- 장래의 이행의 소는 변론종결 당시를 기준으로 아직 이행기가 도래하지 않았거나, 구체적인 채권은 장래에 순차적으로 발생하는 이행청구권을 대상으로 법원의 이행판결을 청구하는 소송이다.

(2) 제도적 취지

- 이행기가 도래하였을 때 즉시 강제집행을 실행할 수 있도록 미리 법적 집행력을 확보해 둠으로써, 채권자에게는 소송경제적 편의와 신속한 권리구제를 제공하고 사법제도 전반의 효율성을 도모하고자 함에 있다.

2. 장래의 이행의 소의 적법요건

(1) 청구권의 선행적 존재

- 장래 이행할 채무의 기초가 되는 계약이나 법률관계가 변론종결 당시에 이미 성립되어 존재하고 있어야 한다. 또한 장래 청구권 발생이 단순히 막연한 기대나 가능성에 그치지 않고 사실상 확실하게 예견되는 수준의 인과관계가 확보되어야 적법하다.

(2) 미리 청구할 필요성

- 이행기가 도래하더라도 채무자가 임의이행을 하지 않을 것으로 객관적으로 우려되는 사정이 인정되어야 한다. 판례는 채무자가 채무의 존부 자체를 다투고 있거나, 조건 성취를 완강히 부정하는 등 자발적인 급부 이행을 기대하기 어려운 경우에 이를 인정한다.

3. 미리 청구할 필요성의 구체적 판단 기준

(1) 채무자의 다투는 태도

- 피고가 원고의 청구권에 대하여 그 성립 자체를 전면 부인하거나 채무의 범위 등을 적극적으로 다투고 있는 경우라면, 장래 이행기가 도래하더라도 피고가 의무를 성실히 이행할 것을 기대하기 어려우므로 소의 이익이 긍정된다.

(2) 급부의 계속성과 이행 지체의 우려

- 부당이득반환이나 임료 상당의 손해배상 등 장래의 정기적 급부의 경우, 현재 이미 점유를 침탈하는 상태에서 피고가 불법 점유 사실을 완강히 부인하고 있다면 장래의 급부 부분에 대해서도 미리 청구할 필요성이 인정된다.

III. 구체적 양태

1. 기한부 및 조건부 채무에의 적용

(1) 기한부 채무의 적용

- 피고가 변제 약정에 따른 할부금의 지급 의무 자체를 완강하게 다투고 있는 상황이라면, 아직 이행기가 도래하지 않은 장래 할부금 채무에 대하여 소의 이익이 인정된다. 법원은 이를 인용하여 기한 도래 시 이행할 것을 명하여야 한다.

(2) 조건부 채무의 적용

- 정치조건부 채권의 경우 피고가 조건의 성취를 완강하게 저지하거나 권리의 존재를 다투는 상황이라면, 조건부 이행판결을 구할 소의 이익이 인정된다. 법원은 조건 성취를 기한으로 하는 이행 판결을 내려 채권자의 지위를 적법하게 보호할 수 있다.

2. 장래 기간 동안의 계속적 급부 청구에의 적용

(1) 토지 인도 및 장래 임료 상당의 배상

- 무단 점유자를 상대로 토지의 인도를 청구하면서 동시에 인도 완료일까지의 장래 임료 상당의 손해배상을 청구하는 것은 소송법상 대표적인 예이다. 이는 청구권의 선행적 기초가 존재하고 장래의 이행 거절이 확실히 예견되므로 전적으로 적법하다.

(2) 정기금 판결에 대한 변경의 소

- 정기금 급부를 명한 판결이 확정된 후, 액수 산정의 기초가 된 사정이 현저히 변경되어 부적당하게 된 경우 제기하는 변경의 소는 사정 변경에 따른 불이익을 방지하기 위한 장래 이행의 소의 성질을 가지며 전적으로 적법하게 인정된다.

IV. 결론

- 장래의 이행을 청구하는 소는 변론종결 이후에 발생할 채권의 신속한 집행력 확보를 보장하여 원고의 예방적 권리구제를 충실하게 실현해 주는 핵심적인 소송 제도이다. 다만, 법원은 피고에게 발생할 불필요한 소송상의 지위 불안을 억제하기 위하여 청구권의 기초관계가 실재하고 피고의 이행 거절이 확실한 경우로 그 범위를 엄격히 제한하고 있다. 결론적으로 장래의 이행의 소는 소송경제와 분쟁의 일회적 해결이라는 사법적 요청을 조화롭게 절충하는 장치이며, 법원은 이행 거절 의사를 엄격하게 심사하여 남소를 강력하게 억제하는 동시에 정당한 권리자의 장래 급부 확보라는 법적 편익을 실체적으로 충실하게 보장하고 있다.